

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 및 산하 6개 관리소)

2025. 10.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	***	2022. 9.	AAA
㉡㉡㉡㉡	◇◇	***	2022. 9.	BBB
㉢㉢㉢㉢	◇◇	***	2022. 9.	CCC
㉣㉣㉣㉣	◇◇	***	2022. 9.	DDD
㉤㉤㉤㉤	◇◇	***	2022. 9.	EEE
㉥㉥㉥㉥	◇◇	***	2022. 9.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 8. 18. ~ 8. 22.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 산하 6개(△△1, ◇◇5) 단지에 대해 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 입주자격 (주택) 검증 업무가 미흡하여 시정 조치 하였고, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 통보 (시정완료) 조치하였으며, 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무가 일부 미흡하여 시정(회수) 조치하였다.

㉠㉠㉠㉠ 등 5개 관리소는 용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)가 미흡 하여 통보 및 일부 주의 조치하였으며, ㉠㉠㉠㉠ 등 6개 관리소는 용역 등 사업자선정 업무(수의계약) 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 10. 13.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
15	2	71,210	-	2	-	-	2 (71,210)	1	-	1 (71,210)	-	-	13

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서 번호
○○○○○	입주자격(주택) 검증 업무	시정	1
	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	3
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	5
	용역 등 사업자선정 업무(수익계약)	통보	10
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	16
○○○○○	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	6
	용역 등 사업자선정 업무(수익계약)	통보	11
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	17
○○○○○	용역 등 사업자선정 업무(수익계약)	통보	12
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	18
○○○○○	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	7
	용역 등 사업자선정 업무(수익계약)	통보	13
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	19
○○○○○	입주자격(주택) 검증 업무	통보(시정완료)	2
	주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무	시정(회수)	4
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	8
	용역 등 사업자선정 업무(수익계약)	통보	14
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	20
○○○○○	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	9
	용역 등 사업자선정 업무(수익계약)	통보	15
	입주자격(자산) 검증 업무	현지지도	21

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
○○○○○	*급	가가가	주의	용역등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	○○○○○	주의
○○○○○	*급	나나나	주의	용역등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	○○○○○	주의

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2	[통보(시정완료), 시정] 사항
----------	------	---------------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도세, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

또한 주거복지실-4979(2018.12.26.)호 「「주택공급에 관한 규칙」 개정사항 갱신 계약시 적용 방안 안내」, 동-3052(2023.10.24.)호 「분양권 보유로 인한 퇴거유예 세대 관리 방안 안내」에 의하면 분양권 취득 시점을 확인하여 주택공급에 관한 규칙 개정(2018.12.11.) 전 취득한 분양권은 무주택으로 간주하나, 대상주택에 대해 잔금 납부 및 등기 시 유주택자가 되며, 규칙 개정(2018.12.11.)후 취득한 분양권은 유주택으로 입주예정일까지 퇴거유예기간을 부여하고 거주가 가능하나, 중도 매도 시에는 퇴거유예기간 3개월을 부여하고 해지통보하여야 한다.

그리고 「공가공급 업무처리지침」, 주거복지실-1494(2025.06.18.)호 「2025년도 LH 건설임대주택 공가해소 방안 시행 안내」 및 ○○○○지사-3041(2020.08.25.)에 의하면 임대유형별 요건 충족 여부에 따라 단계를 구분하여 입주자격 완화하여 모집할 수 있고, 무주택 요건 완화에 따른 재계약 처리기준에 따라 2회차 이후 재계약의 경우 종전 주택을 계속 보유하고 있거나 새로 취득하는 경우 재계약이 거절된다. [표 1] 참조

[표 1] 무주택 요건 완화에 따른 재계약 처리기준

구분	입주시	재계약 허용 여부	
		1회차 재계약	2회차 이후 재계약
무주택 요건	소형·저가주택 허용, 해당지역 및 연접지역에 주택이 없을 경우 허용	공고 전 취득한 주택에 한해 재계약 허용	종전 주택을 계속 보유하거나 새로 취득하는 경우 재계약 거절

※ 2호 또는 2세대 이상의 주택 또는 분양권을 소유하고 있는 사람은 제외

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2024. 04. 22. 자 자격검색 요청 건 중 **5동 **4호 계약자 (정**) 주택소유 전산검색 통보 건(2023.08.25. 분양권 취득)에 대하여 「주택공급에 관한 규칙」 개정(2018.12.11.) 이후 분양권을 취득한 세대는 퇴거유예기간을 부여하여 관리하여야 하며 분양권은 취득 후 처분 시 유주택으로 간주하고 계약해지 통보 및 재계약을 거절하여야 한다.

이에 따라 **5동 **4호 계약자 (정**)에 대해 입주예정월(2027년 4월)까지 퇴거유예기간을 부여하였으나, 2024.01.25. 중도 처분하였음에도 확인없이 기소명으로 처리하여 재계약(2024.09.01.~2026.08.31.)을 진행하였다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2024. 09. 12. 자 자격검색 요청 건 중 **5동 **6호 계약자 (서**) 주택소유 전산검색 통보 건은 2020년 공가해소 방안에 따라 완화 모집하였고, 무주택 완화모집 요건에는 소형·저가주택¹⁾에 해당하는 주택소유 시 거주할 수 있으나, 최초 모집공고시(2020.08.28.)부터 주택을 소유하였음에도 예비자로 선정되어 현재까지 거주 하고 있다.

1) 주거전용면적 60㎡이하, 1억원(수도권 1.6억원) 이하인 주택 또는 분양권
(단, 2호 또는 2세대 이상의 주택 또는 분양권을 소유하고 있는 사람은 제외)

또한 재계약 시(2회차 재계약: 2025.02.01.~2027.01.31.)에도 주택 소유 검색 결과 종전 주택을 계속 보유하고 있어 재계약을 거절하여야 하나, 소형·저가주택이라는 사유로 확인없이 기소명 처리하였으나, 감사일 이후 재소명을 안내하여 주택을 처분하고 소명 완료하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실-3052(2023.10.24.)호 「분양권 보유로 인한 퇴거유예세대 관리 방안 안내」 및 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 업무 처리 하시기 바랍니다. 【시정】

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 입주자격 완화 모집 시 「공가공급 업무처리지침」 및 「공가해소 방안」 등 무주택 요건 완화에 따른 업무 처리에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보(시정완료)】

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일^{*}」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용 하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다^{**}.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다^{*}.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준

신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.) 「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용 기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반등에서 수급자등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 수급자 또는 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하여야 한다.

또한 주거복지실-2890(2018.07.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따라 국가유공자의 생계·의료급여 수급자 소득인정액 기준충족 여부를 확인하기 위해서는 영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 증명서를 제출받아야 한다.

㉠㉠㉠㉠ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은
징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 **1동 **1호 등
2세대는 생계급여수급자 등 ‘가군’ 신분으로서 수급자 등의 임대조건을 적용
하여야 하나, 1차탈락자의 임대조건으로 착오 적용하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서
추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을
다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신
받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규지정 및 탈락
여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무

소 속 : ○○○○

내 용 :

주거복지실-1641(2019.05.27.)호 및 동-2334(2019.07.24.)호 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행」에 따라 2019. 7. 1.부터 주택인도 지연에 따른 부당이득금 부과 시 기본임대료의 1배와 보증금 증액분의 월이자를 합산하여 고지하여야 한다. [표 1] 참조

[표 1] 주택인도 지연에 따른 부당이득금 개선사항

◆ 주택인도지연배상금 ⇒ 주택인도지연에 따른 부당이득금(2019.07.01.부터) 주택인도지연배상금(기본임대료의 1.5배) ⇒ 부당이득금¹⁾(임대료의 1배) + 보증금 증액분의 월이자²⁾
1) 부당이득금의 임대료란 임대차 계약기간중 퇴거한 경우는 현재 임대료를 부과하고 임대차계약기간 종료후 퇴거한 경우는 정상적으로 계약 체결하였다면 부담하게 될 임대료
2) 보증금 증액분의 월 이자는 임대차계약기간 중 퇴거한 경우는 미부과, 임대차 계약기간 종료 후 퇴거한 경우 부과

○○○○ 관리소 **5동 **5호는 소득초과자로 계약만료일인 2023. 5. 31. 이후 3개월의 퇴거유예기간을 부여하였으나, 실제 퇴거일은 2023. 12. 31. 퇴거하여 총 7개월의 퇴거지연이 발생하였고, 2023. 6. 1.부터 실제 퇴거일인 2023. 12. 31. 까지 기존 임대료(157,160원²⁾)와 임대료 증액분(8,980원), 보증금 증액분 월이자(8,350원)를 합산한 금액을 부과 하여야 하나, 2023. 6. 1.~ 2023. 12. 31.까지는 기존 임대료를 부과하여 71,210원을 과소 징수하였다.

2) 할증 기본 임대조건 (34,956,000원 / 262,160원)에서 전환보증금 21,000,000원 / 차감 임대료 105,000원 반영 금액
 - 2015년 6월 19일 10,000,000원 (6%) 50,000원 - 2018년 3월 29일 11,000,000원 (6%) 55,000원

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 **5동 **5호 세대에 과소 징수한 부당이득금을 회수하시기 바라며, 주거복지실 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행 재안내」 등 지침에 따라 업무처리하시기 바랍니다. 【시정(회수)】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)

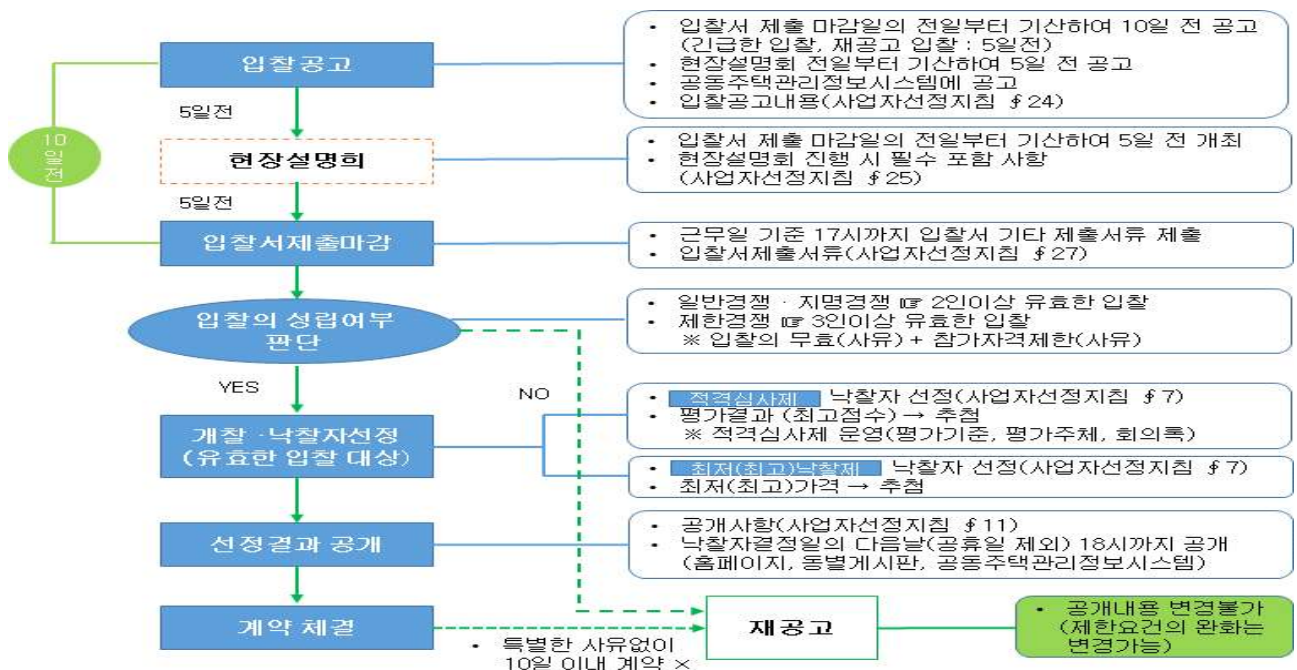
소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호, 1966(2023.06.29.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택 관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정업무를 처리 하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고, 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-455(2022.2.14.)호 및 주거복지실-1966(2023.06.29.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 행정처분확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인).
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)

- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)

① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)

- ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
- ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>) ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
- ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
- ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당 용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, **업무실적 확인은 용역 이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.** 이 경우 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.

*** 미제시 및 미첨부 또는 “원본필” 날인 없을 시 인정불가**

- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 「공동주택관리법」 제23조제4항 및 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 선정한 경우 선정일³⁾의 다음날⁴⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁵⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.
- 주거복지실-2881(2022.10.07.)호「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.
- 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

3) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

4) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

5) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

■ 경쟁입찰 절차(신용평가등급확인서, 업무실적 등)

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2024년 승강기유지관리 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행 실적증명서와 원본이 확인(원본 필 날인)된 계약서(또는 세금계산서)를 제출받아야 하나, 4개의 입찰업체 중 2순위 ㉢㉢업체는 실적증명서만 제출하였고, 3순위 ㉡㉡업체는 실적증명서와 용역계약서에 원본 대조필이 누락되어 업무실적이 유효하지 않았음에도 업무실적 배점을 '10점'으로 산정하였으나, 낙찰자 순위변동은 발생하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제13조(적격심사제 운영)제1항 제2호에 따라 적격심사 시 평가위원은 관리주체와 관리주체가 선정한 임차인 등 5인 이상을 평가위원으로 구성하여야 하나, 2024년 승강기유지관리 용역 적격심사 시 관리주체를 제외한 임차인 5인을 평가위원으로 구성하였다.

또한 모든 용역 계약 시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 2024년 승강기유지관리 용역 계약서의 지체상금 요율은 1,000분의 2.5를 적용하였으며, 공동주택관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하지 않았고, 계약 시 징구할 서류를 입찰서 제출 시 받은 서류로 대체하였다.

그리고 사업자 선정결과 공개는 낙찰자 선정일 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 2023년 재활용품 수거용역 공개경쟁 입찰 시 낙찰자 선정은 2023.05.17.에 선정결과 공개는 2023.05.22.에 하여 선정결과 공개를 지연하였다.

또한 2024년 재활용품 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행 실적증명서와 세금계산서(또는 용역계약서)를 제출받아야 하나, 3개의 입찰업체 중 1순위 ㉠㉠업체는 용역계약서만 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 평가점수를 '10점'으로 산정하였고, 2순위 ㉢㉢업체는 용역계약서를 폐의류 용역계약서(3건)로 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 평가점수를 '6점'으로 배점하였으나, 낙찰자 순위 변동은 없었다.

아울러 2025년 재활용품 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행 실적증명서와 세금계산서(또는 계약서)를 제출받아야 하나, 2개의 응찰업체 중 1순위 ㉠㉠업체는 용역계약서만 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 평가점수를 '10점' 으로 산정하였고, 2순위 ㉢㉢업체는 용역계약서를 폐의류 용역계약서로 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 '10점' 을 산정하였으나, 낙찰자 순위 변동은 없었다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2022년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 계약(2022.12.26.) 체결시 유효기간이 경과(22.12.25.)된 국세 및 지방세완납증명서를 징구하였고, 사업자 선정결과 공개시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하지 않았으며, 입찰 시 징구한 서류로 계약시 징구할 서류를 대체하였다.

또한 2023년 재활용품 및 폐의류수거 용역 경쟁입찰(적격심사) 계약 (2023.12.28., 12개월 월납)체결시 계약이행담보를 위해 징구해야할 계약보증금은 부가가치세가 포함된 총액으로 징수하여야 하나, 부가가치세가 제외된 금액으로 징구하였고, 유효기간(2023.12.15.)이 경과된 국세완납증명서를 징구하였으며, 계약 시 징구할 서류를 입찰서 제출 시 받은 서류로 대체하였다.

그리고 2024년 재활용품 및 폐의류 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행 실적증명서 또는 원본이 확인된 계약서를 제출받아야 하고 첨부서류로 계약서 원본 또는 사본(원본 필 날인)을 제출받아야 하나, 3개의 응찰업체 중 3순위 ㉠㉠업체는 계약서(원본 필) 제출없이 실적증명원을 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 점수 '10점' 을 배점하였으나, 1순위 낙찰자 순위 변동은 없었다.

아울러 2024년 재활용품 및 폐의류 수거 용역 사업자 선정결과 공개시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하지 않고, 사각직인을 사용하였으며, 입찰 시 징구한 서류로 계약 징구서류를 대체하였다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 시 2개의 응찰업체 중 2순위 ㉢㉢업체의 기업신용평가등급확인서가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서, 유효기간 이내의 것으로 징구(입찰참가 서류철에 편철)하여 ‘14점’ 을 배점하여야 하나, 점수를 ‘0’ 점으로 배점하였음에도 낙찰자 순위 변동은 없었다.

그리고 2023년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 계약 (2023.06.22.) 체결 시 유효기간이 경과(2023.06.18.)된 국세 및 지방세완납증명서를 징구하였고, 입찰 시 징구한 서류로 계약시 징구할 서류를 대체하였다.

또한 2024년 재활용품 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 4개의 응찰 업체 중 3순위 ㉡㉡업체의 기업신용평가등급확인서가 입찰공고일(24.05.30.) 이후에 평가(24.06.03.)되어 배점을 ‘0’ 점으로 산정하여야 하나, 평가점수를 ‘15’ 점으로 배점하였으며, 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행실적 증명서 또는 세금계산서(원본이 확인된 계약서)를 제출받아야 하나, 4순위 ㉠㉠업체는 재활용실적증명원과 폐의류용역계약서(3건)를 제출하여 업무실적 배점을 ‘0’ 점 으로 산정하여야 하나, 평가점수를 ‘6점’ 으로 배점하였음에도 낙찰자 순위 변동은 없었다.

아울러 2024년 폐의류 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 4개의 응찰 업체 중 3순위 ㉢㉢업체의 기업신용평가등급확인서가 입찰공고일(24.05.30.) 이후에 평가(24.06.03.)되어 ‘0’ 점으로 배점하여야 하나, 평가점수를 ‘15’ 점으로 배점 하였음에도 낙찰자 순위 변동은 없었으며, 2024년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 시 징구한 서류로 계약 시 징구할 서류를 대체하였다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 시 2개의 응찰업체 중 2순위 ㉢㉢업체의 기업신용평가 등급확인서가 입찰공고일 (23.05.15.) 이전 가장 최근에 평가(22.06.29.)한 것으로서, 유효기간 이내의 것으로 징구(입찰참가 서류철에 편철)하여 ‘14점’ 으로 배점하여야 함에도 점수를 ‘0’ 점 으로 배점하였으나, 낙찰자 순위변동은 없었다.

그리고 2023년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 계약

(2023.06.22.) 체결 시 유효기간이 경과(2023.06.18.)된 국세 및 지방세완납증명서를 징구하였고, 입찰 시 징구한 서류로 계약시 징구할 서류를 대체하였다.

또한 2024년 재활용품 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 4개의 응찰 업체 중 1순위 업체인 ㉠㉠업체의 기업신용평가등급확인서가 입찰공고일(2024.05.30.) 이후에 평가(2024.06.03.)되어 ‘0’ 점으로 배점하여야 하나, 평가 점수를 ‘15’ 점으로 배점하여, 2순위 업체인 ㉢㉢업체가 1순위 낙찰자로 순위가 변경되는 결과가 되었다.

그리고 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행실적증명서 또는 세금계산서(원본이 확인된 계약서)를 제출받아야 하나, 2024년 재활용품 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 4개의 응찰업체 중 4순위 ㉤㉤업체는 재활용 실적증명원과 폐의류용역계약서(3건)를 제출하여 업무실적 배점을 ‘0’ 점으로 배점하여야 하나, 평가점수를 ‘6점’ 으로 배점하였다.

또한 2024년 폐의류 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 4개의 응찰 업체 중 1순위 업체인 ㉥㉥업체의 기업신용평가등급확인서가 입찰공고일(2024.05.30.) 이후에 평가(2024.06.03.)되어 ‘0’ 점으로 배점하여야 하나, 평가점수를 ‘15’ 점으로 배점하여 2순위 업체인 ㉦㉦업체가 1순위 낙찰자로 순위가 변경되는 결과가 되었다.

아울러 2024년 폐의류 수거 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 4개의 응찰 업체 중 3순위 ㉧㉧업체는 입찰서, 입찰보증보험증권 등의 입찰서류 제출 관리소명이 ㉢㉢㉢㉢ 관리소로 되어 있어 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 별표3(입찰의무효)에 따라 무효처리해야 함에도 3순위로 선정하였고, 2024년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 시 징구한 서류로 계약서류를 대체하였다.

○ ㉨㉨㉨㉨ 관리소는 2023년 승강기유지관리 용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 3개의 응찰업체 중 3순위 ㉣㉣업체는 업무실적증명 자료를 실적증명원 없이 용역계약서만 제출하여 업무실적 배점을 ‘0’ 점으로 배점하여야 함에도 실적점수를 ‘10점’ 을 배점하였으나, 낙찰자 순위변동은 없었다.

또한 사업자 선정결과 공개는 낙찰자 선정일(적격심사일) 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 2023년 승강기유지관리용역 공개경쟁 입찰 시 낙찰자 선정(적격심사)은 23.12.04.에 선정결과 공개는 2023.12.11.에 하여 같이 선정결과 공개를 지연하였다.

그리고 업무실적 증명은 발주처 등이 계약완료 후 발행한 용역이행실적증명서와 업무실적확인용 세금계산서 또는 계약서를 제출받아야 하나, 2024년 재활용품 수거용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 응찰업체 중 2순위 ㉔㉔업체는 재활용 실적증명원과 폐의류용역계약서(3건)를 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 '6점'을 배점하였으나, 낙찰자의 순위변동은 없었다.

아울러 2025년 재활용품 수거용역 적격심사 경쟁입찰을 진행하면서 응찰업체 중 2순위 ㉔㉔업체는 재활용실적증명원과 폐의류용역계약서(5건)를 제출하여 업무실적 배점을 '0' 점으로 배점하여야 함에도 '10점'을 배점하였으나 낙찰자 순위변동은 없었다.

그리고 2025년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 경쟁입찰 계약(2025.05.14.) 체결 시 유효기간이 경과(2025.04.30.)된 지방세완납증명서를 징구하였고, 2024년, 2025년 재활용품 및 폐의류수거 용역 적격심사 입찰 시 징구한 서류로 계약 시 징구할 서류를 대체하였다.

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 업무미숙으로 착오 처리하였음을 인정하였고, 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정 지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[㉠㉠㉠㉠ 관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
㉠㉠㉠	*급	관리소장	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉠㉠㉠㉠
㉠㉠㉠	*급	용역 등 계약업무	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉠㉠㉠㉠

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥
 내 용 :

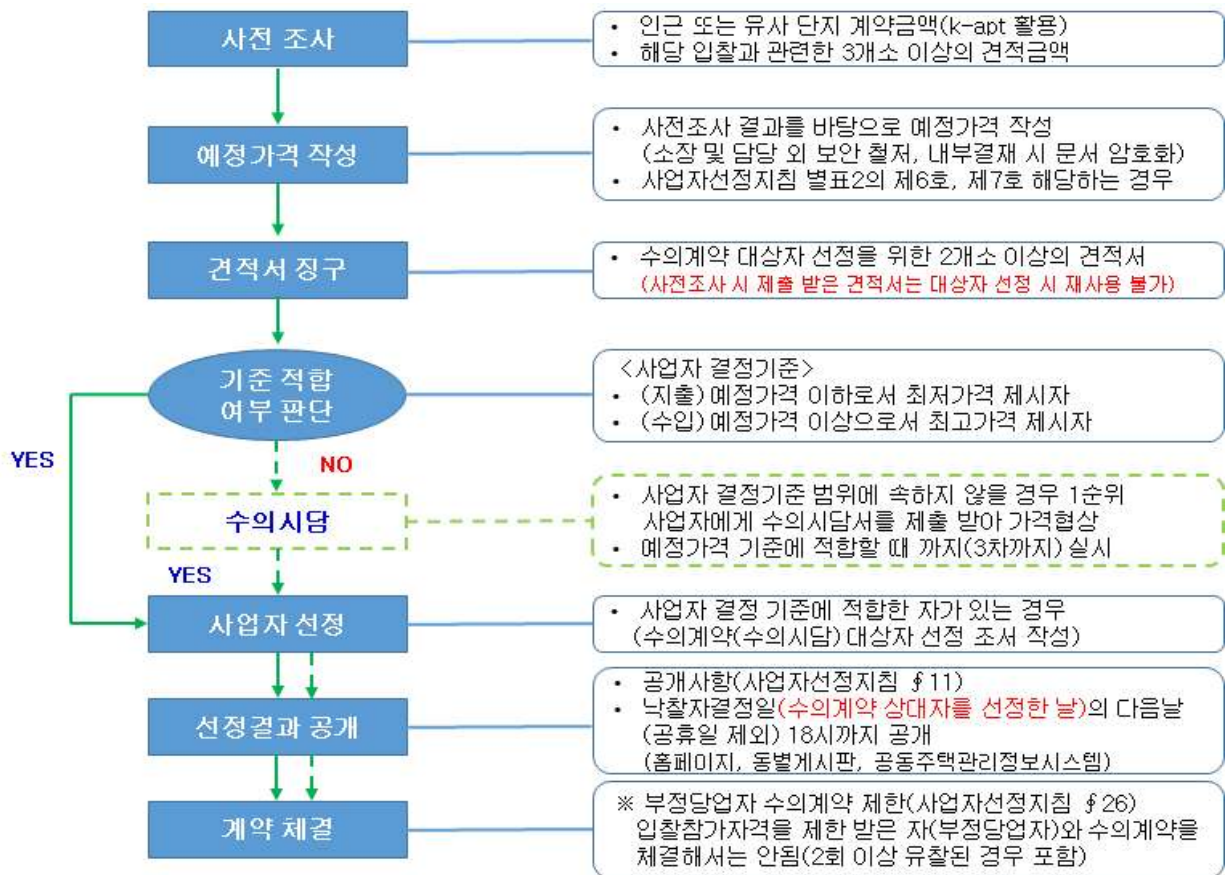
공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁶⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁷⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

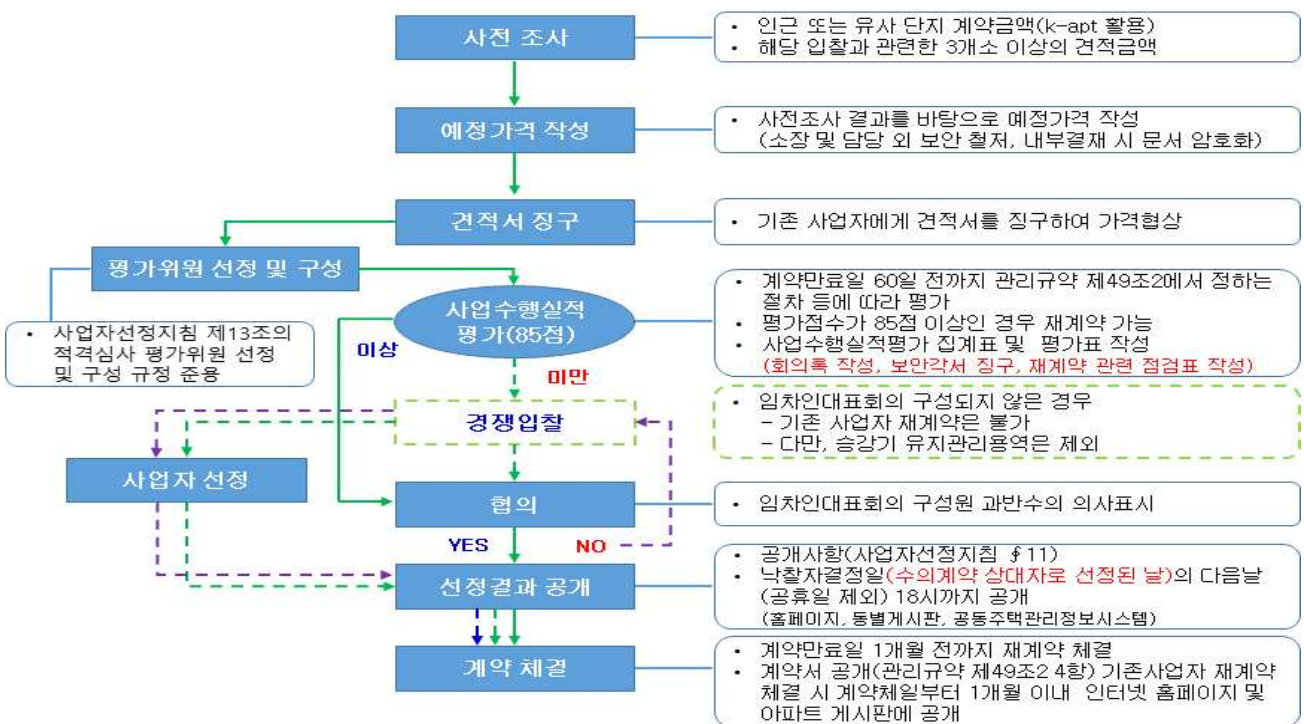
[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌 6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다. 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다. 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

6) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 7) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 예정가격이란 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 예정가격의 결정방법에 의해 작성된 가격을 말하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.
- 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용할 수 없으며, [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.
- 견적서 금액이 예정가격 범위에 들지 않아 수의시담할 경우 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성해야 하며, 대상자에게 ‘수의시담서’를 제출받아 예정가격 기준에 적합할 때까지 3차 이내로 가격을 협상하여 결정하고 ‘수의시담 집행조서’를 작성해야 한다.
- 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고, 계약금액은 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 최종 금액’으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가(기존사업자 사업수행실적 평가 집계표 작성)하여야 하며, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의 외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가)시 회의록을 반드시 작성·보관 해야 한다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 승강기유지관리 용역 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2023년 배출시설 대기오염 물질측정 용역 등 2건의 계약은 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서를 재사용하였다.

또한 2023년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 건은 사업수행실적 평가시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건의 계약은 예정가격을 단가로 산정하였고, 2022년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 건은 사업수행실적 평가 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2024년 승강기유지관리 용역 계약은 예정가격을 단가로 산정하였다.

그리고 2022년 승강기유지관리 용역 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2023년 재활용품수거 용역 등 3건의 계약은 보안 열람 등급을 3등급으로 설정하였다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 2023년 승강기유지관리 용역 계약을 체결하면서 계약금액(20,945,448원)은 예정가격(20,945,367원)이하 금액으로 결정하였어야 하나, 예정가격이 초과된 금액으로 계약을 체결하였고, 예정가격 작성 시 전자문서 암호화(비공개, 열람등급 1등급) 하여야 하나 열람등급을 3등급으로 하였다.

그리고 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 승강기유지관리 용역 등 4건의

계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 수의계약 대상자 선정을 위한 2개소 이상의 견적서를 징구하여야 하나 재활용품수거 용역 계약 등 2건은 견적서를 1개 업체만 징구하였다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결 시 2022년 전기안전관리용역 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개, 업무 집행시 신고 직인 사용

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁸⁾의 다음날⁹⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지¹⁰⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」 제49조의 2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개¹¹⁾하여야 한다.

- 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 같이 2023년 승강기유지관리 용역 등 2건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 공개하지 않았으며, 2023년 전기안전관리 용역 등 2건의 계약 건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하여야 하나 사각직인을 사용하였다.

8) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

9) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

10) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

11) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 기존사업자와 재계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건은 공개하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 사업자 선정결과를 지연 공개하였고, 계약체결일로부터 1개월 이내에 계약서를 공개하여야 하나, 공개하지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 2023년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 공개하지 않았다.

○ ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 2023년 전기안전관리 용역 등 2건의 계약은 사업자 선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류 및 지체상금 요율 등

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표]의 서류를 받아야 한다.

[표] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호

사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853, 22.05.17.)	청렴, 반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697, 22.11.23.)	청렴, 반부패

• 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

• 계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약체결 시 계약보증금을 납부하도록 하여야 하며, 계약체결 시 계약서의 첨부서류로 계약보증금 납부 증명서를 징구하여 계약서와 함께 보관하여야 한다. 또한 계약의 이행이 보장되는 보험계약 및 전기용품 및 생활용품 구입 시에만 면제하도록 하고, **계약금액이 500만원 이하라 하더라도 계약의 담보가 필요한 것으로 판단되는 경우에는 징수** 하여야 한다. (☞ 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준)

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 배출시설 대기 오염 물질측정 대행 용역 계약 등 2건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2025년 배출시설 대기오염 물질측정 대행 용역 계약건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2022년 배출시설 대기오염 물질 측정 용역 계약 등 3건은 지방세완납 증명서를 징구하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였다.

또한 2022년 배출시설 대기오염 물질 측정 용역 계약 등 6건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 용역 등 3건은 ‘인권보호

서약서’를 징구하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 ‘수의계약 체결여부확인서’를 징구하지 않았다.

아울러 2023년 전기안전관리대행 용역 계약 등 6건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였고, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 자격유지확인서류로 계약시 징구할 서류를 대체하였으며, 「관리규약」 제49조(관리비 등의 집행을 위한 사업자 선정)제8항에 따라 입찰 및 계약관련 서류일체를 회계연도 종료일로부터 5년간 보관하여야 하나 2022년 배출시설 대기오염 물질 측정대행 용역 등 2건의 계약 서류 원본을 보관하고 있지 않았다.

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2024년 승강기유지관리 용역 계약(2024.12.31.) 건은 ‘법 위반 사실확인서’를 지연하여 징구(2025.07.16.)하였다.

그리고 2022년 승강기유지관리 용역 계약 건은 ‘수의계약 체결 제한여부확인서’를 징구하지 않았으며, 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2024년 승강기유지관리 용역 계약(2024.12.31.) 건은 ‘행정처분확인서’를 2025.01.08.에 지연하여 발급받았고, ‘법 위반 사실확인서’를 2025.07.16.에 지연하여 징구 하였다.

그리고 2023년 재활용품 및 폐의류수거 용역 계약 건은 계약 이행 담보를 위해 계약보증금을 증권으로 징구하면서 계약금액(월납)에서 부가가치세가 제외된 금액으로 징수하였다.

또한 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건은 계약 시 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였고, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 건은 법인인감증명서를 징구하지 않았다.

○ ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 승강기유지관리 용역 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았고, 2025년 재활용품수거 용역 등 3건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 청구하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기유지관리 용역 계약 등 3건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2025년 재활용품수거 용역 등 2건의 계약 건은 ‘법 위반 사실확인서’를 청구하지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 전기안전관리 용역 등 2건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 청구하지 않았고, 2022년 전기안전관리 용역 계약 건은 ‘인권보호서약서’를 청구하지 않았으며, 2022년 전기안전관리 용역 계약 등 3건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

수감기관 의견

㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸, ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹²⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

12) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)